

Asignatura

Itinerario personal para la empleabilidad I

UNIDAD 4

Condiciones laborales I



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Índice



✓ El derecho del trabajo: fuentes y principios

✓ La relación laboral

✓ Representación de los trabajadores

✓ El convenio colectivo

✓ Los conflictos laborales



El derecho del trabajo o laboral

Rama del Derecho que tiene como misión regular todo lo concerniente a las relaciones laborales, es decir, el modo en el que se vinculan trabajadores y empleadores durante todo el proceso que conlleva el trabajo. No surgiría hasta el siglo XIX, derivado de las problemáticas provocadas por la revolución industrial.



Los principios del derecho laboral

Principio protector: obliga a dar un amparo mayor al trabajador, al encontrarse en una posición de inferioridad dentro de la relación laboral. De este principio derivan algunos de los siguientes.

- Principio in dubio pro operario
- Principio de irrenunciabilidad de derechos
- Principio de norma más favorable
- Principio de condición más beneficiosa
- Principio de norma mínima
- Principio de primacía de la realidad



FUENTES DEL DERECHO LABORAL (internas y externas)



La jerarquía normativa

Principio que establece el rango de cada norma, de manera que aquellas que estén en una posición superior prevalecen sobre las que estén por debajo.

La relación laboral

Se da entre un empleado y un empresario. El empleado se compromete de forma personal y voluntaria a prestar servicios profesionales al empresario, que será quien dirija su labor y se beneficie de los resultados obtenidos. A cambio, proporcionará un salario al empleado.



Relación laboral ordinaria

Voluntaria, por cuenta ajena, remunerada, personalista, dependiente



Relación laboral especial

Reguladas por su propia norma específica debido a sus peculiaridades



Relación no laboral o excluida

Actividades profesionales excluidas por el Estatuto de los Trabajadores

Derechos y deberes derivados de la relación laboral

Derechos

- Derecho a la ocupación efectiva.
- Derecho a promocionarse laboralmente y a la formación profesional.
- Derecho a la no discriminación en el acceso al puesto.
- Derecho a la integridad física.
- Derecho a la intimidad y a la preservación de la dignidad.
- Derecho a la percepción puntual de su salario.
- Derecho a ejercer de forma individual las acciones derivadas del contrato de trabajo.

Deberes

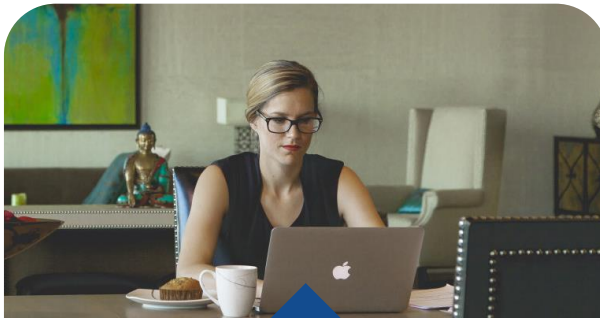
- Ejecutar correctamente las tareas y actividades.
- Prestar atención a las medidas de seguridad e higiene.
- No competir contra la empresa que los ha contratado.
- Ejecutar las obligaciones del puesto de trabajo con eficiencia y buena fe.
- Cumplir las directrices y normas del empleador.
- Contribuir a la optimización de la productividad.



Representación de los trabajadores

Los trabajadores tienen derecho a la participación efectiva en la empresa, tal y como reconocen la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. Esto implica el derecho a informar y ser informados, la colaboración en la gestión empresarial y la aceptación de la facultad de *ius variandi* del empresario en ciertos casos (capacidad para modificar algunas cuestiones no esenciales del contrato).

La primera fórmula de representación prevista es la **representación colectiva unitaria**:



Delegados de personal

Cuando haya menos de 50 trabajadores en la empresa



Comité de empresa

Con 50 trabajadores o más, se conforma un órgano colegiado

La representación colectiva sindical

Sindicato

Asociaciones de trabajadores que tienen como finalidad original la protección de los derechos laborales de los miembros que los componen, así como la mejora de sus condiciones de trabajo y su situación socioeconómica.

Distinguimos:

- **Secciones sindicales:** se constituyen en el ámbito de la empresa o centro de trabajo.
- **Delegados sindicales:** representan a las secciones sindicales cuando cuenten con representantes en el comité o centro de trabajo y ocupen a más de 250 trabajadores.



El convenio colectivo

Contenido del convenio

- Económico: salarios y otro tipo de remuneraciones.
- Laboral: duración de la jornada, descansos, clasificación profesional, características de los contratos o rendimiento exigible.
- Sindical: actividad de los comités de empresa y los delegados de personal, canon de negociación, etc.
- Condiciones de empleo.
- Constitución de los servicios de prevención mancomunados.



Negociación colectiva

Proceso voluntario de interlocuciones entre los representantes de empresas y trabajadores para alcanzar acuerdos sobre sus relaciones laborales.



I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

- 2** *RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2024, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería y Actividades Turísticas, suscrito por las organizaciones empresariales Hostelería Madrid, Noche Madrid y AMER y por la representación sindical de UGT y CC OO. (Código número 28002085011981).*

Examinado el texto del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería y Actividades Turísticas, suscrito por la organizaciones empresariales Hostelería Madrid, Noche Madrid y AMER y por las organizaciones sindicales de UGT y CC OO., el día 2 de febrero de 2024, completada la documentación exigida en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de dicho Real Decreto, en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y con el artículo 1 del Decreto 38/2023, de 23 junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 31 del Decreto 230/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, esta Dirección General



Ejemplo

Convenio colectivo del sector de hostelería y actividades turísticas de la Comunidad de Madrid.

Los conflictos laborales

Se diferencian dos grados en el conflicto laboral:

- **Conflicto individual:** se produce entre un solo trabajador y la empresa.
- **Conflicto colectivo:** manifestación de las discrepancias laborales entre los empresarios y un grupo más o menos amplio de trabajadores, que afecta a los intereses generales de estos últimos



Huelga

Cesación de la prestación de trabajo llevada a cabo de forma colectiva y concertada por los trabajadores.



Cierre patronal

Suspensión colectiva del trabajo y clausura del centro laboral por decisión del empresario, en caso de huelga o irregularidad colectiva.





Ejemplos

Huelga y cierre patronal



The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —